



Groupe TLD

Code d'éthique et de conduite des affaires

PRÉAMBULE

TLD s'engage à conduire son activité avec honnêteté et intégrité, dans le respect de normes légales et d'éthiques élevées. Ce code est conçu pour fournir des directives sur les principes éthiques de TLD à tous les employés, dirigeants et administrateurs de TLD et de toutes les sociétés qui lui sont liées.

Le Code n'est pas un manuel exhaustif et il ne traite pas de toutes les situations pouvant se produire. Néanmoins, il fournit des directives pour des situations particulières qui peuvent survenir. Il est de votre responsabilité de respecter ce Code et de faire preuve de jugement afin d'agir d'une manière qui rejaillira favorablement sur TLD et sur vous-même. Vous devez vous efforcer de respecter autant l'esprit que la lettre du présent Code. Vous ne sauriez essayer de réaliser indirectement, par le recours à des tiers (tels que des agents ou d'autres intermédiaires), des actes qui sont expressément interdits par le Code. Il ne saurait y avoir de raison valable pour violer le Code. Toute violation de la loi, des règlements ou du présent Code vous expose à des mesures disciplinaires.

Le présent Code ne contient pas l'intégralité des règles de TLD sur les questions d'éthiques ou juridiques. Il vous appartient de connaître toutes les autres règles de TLD ainsi que la législation applicables à votre fonction. TLD, ses administrateurs et ses employés doivent notamment s'efforcer de respecter toutes les règles légales applicables dans tous les pays dans lesquels TLD opère ou possède des actifs.

Le présent Code n'est pas un contrat de travail et aucune clause du présent Code ne saurait être interprétée comme une garantie de pérennité de l'emploi. Le respect du présent Code est, cependant, une condition de la pérennité de votre emploi ou de votre fonction au sein du Conseil d'administration. Les exigences du présent Code s'ajoutent à toutes les autres exigences pouvant figurer dans n'importe quel autre contrat que vous pouvez avoir conclu avec TLD.

Le Comité de direction du Groupe TLD met à jour les règles et procédures définies dans le présent Code, qui entre en vigueur le 1er septembre 2009, se substitue à tous les codes de conduite précédents et restera en vigueur sans préjudice d'éventuels futurs amendements. TLD peut, à sa seule discrétion et à tout moment, modifier le présent Code à sa guise. Le Code est mis à disposition sur l'intranet de TLD (www.tld-gse.com/en/private), dans la section Corporate et est adressé gratuitement à tout tiers qui en fait la demande par écrit à l'adresse :



Groupe TLD
Parc Tertiaire Silic
21, rue du Jura – BP 10525
94633 RUNGIS Cedex
France

ou par téléphone en appelant l'un des sièges régionaux de TLD. Tout amendement du Code sera publié dans les plus brefs délais sur l'intranet de TLD.

DÉFINITIONS

Les termes suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans ce Code, répondent aux définitions suivantes :

« Code » désigne le Code d'éthique et de conduite des affaires de TLD.

« Société » désigne TLD Group ou la société liée à TLD qui emploie l'employé, le dirigeant ou l'administrateur.

« Administrateur » désigne un membre du Conseil d'administration d'une Société TLD et le président de la Société par Actions Simplifiée française.

« Employé » désigne une personne employée par une Société TLD, y compris tous les dirigeants et administrateurs.

« Comité d'éthique » désigne tous les membres du Comité de direction du Groupe TLD et les responsables de l'éthique pour TLD Amérique, TLD Asie et TLD Europe, ainsi que le secrétaire du comité.

« Responsables de l'éthique » pour TLD Amérique, TLD Asie et TLD Europe, signifie les personnes désignées par le Comité de direction du Groupe TLD comme responsables de l'éthique pour ces entités. Actuellement, le responsable de l'éthique pour TLD Amérique est Mark Garlasco, le responsable de l'éthique pour TLD Asie Hong-Kong est Allen Fu et pour TLD Asie en R.P. Chine est Thomas Dorn, et le responsable de l'éthique pour TLD Europe est Valentin Schmitt. Le secrétaire du comité est actuellement Jean-Jacques Vincent.

« Contrat d'Etat » désigne un contrat entre une Société TLD et un Etat ou une entité gouvernementale. En particulier, pour les États-Unis d'Amérique, cela désigne un contrat entre une Société TLD et les États-Unis ou une entité des États-Unis soumise à la réglementation fédérale des achats des États-Unis (Federal Acquisition Regulations : « FAR ») et s'applique aux contrats dans lesquels une Société TLD est considérée comme un fournisseur du gouvernement au sens de la FAR.

« Proche » désigne le conjoint, le frère, la sœur, les père et mère, les enfants, les enfants du conjoint, le beau-père, la belle-mère, la belle-sœur, le beau-frère, le gendre, la belle-fille, les grands-parents et tout autre membre du ménage de l'employé ou de l'administrateur.

« Intranet » désigne le site Web accessible aux employés de TLD à l'adresse www.tld-gse.com/.

« Dirigeant » désigne un dirigeant dûment nommé d'une Société TLD.



« TLD » désigne TLD Group, ainsi que l'ensemble de ses filiales et des sociétés liées.

« TLD Amérique » désigne les sociétés du Groupe TLD ayant leur siège en Amérique du Nord du Sud et au Japon comprend notamment TLD (USA) Inc., TLD America Company, TLD ACE Company, TLD Lantis Company, TLD Canada et TLD Japon, ainsi que toutes les sociétés qui seraient créées ou acquises postérieurement à la date du présent document par l'une des sociétés susmentionnées.

« TLD Asie » désigne les sociétés du Groupe TLD ayant leur siège en Asie et comprend TLD Asia (Hong Kong), TLD Asia (Shanghai), TLD Asia (Singapour), TLD Asia (Wuxi) et Joint Sourcing Team (Hong Kong), ainsi que toutes les sociétés qui seraient créées ou acquises postérieurement à la date du présent document par l'une des sociétés susmentionnées.

« TLD Europe » désigne les sociétés du Groupe TLD ayant leur siège en Europe et au Moyen-Orient et comprend notamment TLD Group, TLD Europe et TLD MEAI, ainsi que toutes les sociétés qui seraient créées ou acquises postérieurement à la date du présent document par l'une des sociétés susmentionnées.

« TLD Group » désigne la société, constituée selon les lois de la république française, qui est propriétaire des actions des sociétés de TLD Amérique, TLD Asie et TLD Europe.

« Comité de direction du Groupe TLD » désigne actuellement Jean-Marie Fulconis, Antoine Maguin, Mark Garlasco, Allen Fu, Thomas Dorn, Hervé Criquillon, Valentin Schmitt, David Flahault et Mark Pollack.

POLITIQUE EN MATIÈRE D'ÉTHIQUE

La politique de TLD est que chaque Société TLD respecte l'ensemble des lois et règlements applicables à la Société et à son activité.

TLD exige le respect de ses règles d'intégrité dans l'ensemble de l'entreprise et ne saurait tolérer que des employés obtiennent des résultats au prix d'une violation de la loi ou agissent sans scrupules. Les administrateurs et dirigeants de chaque société requièrent que les employés de la Société soutiennent tout employé qui laisse passer une opportunité ou un avantage qui imposerait de sacrifier les règles éthiques.

Nous obtiendrons nos marchés légalement, dans le respect des règles éthiques et nous souhaitons créer des relations à long terme avec nos clients et partenaires en faisant preuve d'honnêteté et d'intégrité. Notre marketing et notre publicité seront précis et sincères.

La Société s'intéresse à la façon dont les résultats sont obtenus et non pas seulement au fait qu'ils soient obtenus. Les employés doivent se comporter loyalement les uns envers les autres, ainsi qu'avec les fournisseurs, clients, concurrents de la Société et autres tiers. En particulier, la pratique suivie pour les cadeaux aux clients, leurs déplacements et réceptions est définie par la direction de chaque entité de vente sur une base claire et raisonnable, dans le respect des principes éthiques professionnels de TLD et de la pratique locale acceptable, et sera régulièrement indiquée aux employés.



Nous ne saurions faire des affaires avec d'autres parties susceptibles de nuire à la réputation de TLD. Par exemple, nous éviterons de faire des affaires avec d'autres parties dont nous savons qu'elles violent délibérément et continuellement la loi ou que nous soupçonnons fortement de le faire. Ces lois comprennent, par exemple, la législation locale en matière d'environnement, d'emploi, de sécurité et contre la corruption. Pour les États-Unis d'Amérique, en particulier, les violations de la loi comprennent toute suspicion de violation de la législation des États-Unis comportant les infractions aux règles sur la fraude, le conflit d'intérêt, les pots-de-vin ou les pourboires prévues au titre 18 du Code des États-Unis ou comportant des infractions à la loi sur les fausses prétentions en matière civile (titre 31 du Code des États-Unis, articles 3729-3733). Tous les accords avec des tiers doivent respecter les procédures TLD et la législation applicable. Nous ne saurions utiliser une tierce partie pour exécuter un acte interdit par la loi ou par les procédures du Groupe TLD ou les procédures locales.

Tout en reconnaissant que la coopération avec les agents, distributeurs et conseillers est nécessaire et importante pour l'action commerciale, le marketing et l'assistance à la clientèle, nous considérons que les commissions ou honoraires payés aux revendeurs, distributeurs, agents, démarcheurs ou conseillers doivent être raisonnables par rapport à la valeur du produit ou du travail réellement effectué et compatibles avec la loi et la pratique locale. La pratique et les procédures suivies pour de telles matières seront définies par la direction de chaque entité de vente TLD sur une base claire et raisonnable et seront régulièrement communiquées aux employés. Nous ne saurions payer des commissions ou honoraires dont nous croyons qu'ils se transformeront en pots-de-vin.

La politique de la Société est que ses livres et registres reflètent avec exactitude ses transactions, avec un niveau de détail raisonnable et conformément à ses pratiques et règles comptables. TLD interdit les inscriptions fausses ou trompeuses dans ses livres et registres pour quelque motif que ce soit et ne saurait tolérer de quelconques comptes bancaires ou actifs occultes ou non enregistrés. Les employés sont tenus d'enregistrer avec exactitude toute transaction dans les livres et registres de la Société et de se montrer honnêtes et disponibles à l'égard des auditeurs internes de la société et des commissaires aux comptes indépendants de la société. La valeur d'un contrat ne doit pas être gonflée, appliquée deux fois ou établie avec l'intention qu'une part quelconque en soit utilisée dans un but autre que celui décrit. Toutes les factures doivent refléter avec exactitude les produits ou services vendus ou loués à leurs prix et conditions de vente réels. Vous ne devez jamais générer une facture avec une évaluation inexacte pour permettre à la partie acheteuse/locataire de se soustraire à des redevances, droits de douane ou autres taxes. Toute falsification de livres et registres ou création et tenue de comptes bancaires occultes sont strictement interdites.

La Société exige de ses employés à tous les niveaux de la franchise et l'adhésion à ses règles et contrôles internes. L'un des dommages occasionnés lorsque des employés dissimulent des informations à leur hiérarchie ou aux commissaires aux comptes est que d'autres employés interprètent cela comme un signal que les règles de la Société et le contrôle interne peuvent être ignorés lorsqu'ils sont gênants. Cela peut déboucher sur la corruption et sur la démoralisation d'une entreprise. Le système de direction de la Société ne saurait fonctionner sans honnêteté, notamment sans une comptabilité honnête, sans des projets de budget honnêtes et sans une évaluation économique honnête des projets.



La politique de la Société est de fournir des informations exhaustives, loyales, exactes, actuelles et claires dans les états et les documents que la Société établit dans le cadre des communications publiques. Tous les employés sont tenus de transmettre à leur hiérarchie les informations importantes dont ils ont connaissance, afin que les cadres supérieurs chargés de prendre les décisions de communication disposent de ces informations.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFLIT D'INTÉRÊT

La politique de TLD est que les administrateurs, dirigeants et employés sont tenus d'éviter tout conflit effectif ou apparent entre leurs intérêts personnels et les intérêts de TLD.

Il y a conflit d'intérêt lorsque votre intérêt privé interfère avec les intérêts de TLD. Cela peut se produire lorsque vous accomplissez des actes ou que vous avez des intérêts qui rendent difficile l'exécution objective et efficace de votre travail ou qu'un proche tire des bénéfices personnels indus du fait de votre fonction chez TLD. Vous devez signaler au Comité d'éthique tous les conflits d'intérêt effectifs ou potentiels, notamment toute transaction ou relation importante dont on peut raisonnablement penser qu'elle pourrait donner lieu à un conflit d'intérêt.

TLD peut se réserver le droit de rompre votre contrat de travail ou de vous muter, dans le respect de la loi locale, si vous avez un conflit d'intérêt, ou vous demander de renoncer vous-même à l'intérêt concerné comme condition de la poursuite de la relation de travail. Dans le cas d'un administrateur, TLD se réserve le droit de vous exclure du Conseil d'administration.

Voici quelques exemples courants de situations qui peuvent donner lieu à des conflits d'intérêt :

- **Travail clandestin et intérêts extérieurs**

TLD reconnaît et respecte votre droit de participer à des activités extérieures de votre choix. Cependant, pendant votre emploi ou votre mandat chez TLD, vous ne pouvez pas sciemment, que ce soit directement ou indirectement, conserver une affaire, un intérêt financier, une direction ou une activité extérieures en conflit avec les intérêts ou activités de TLD. Vous ne pouvez vous engager dans aucune activité ou affaire qui interfère avec votre faculté de vous acquitter correctement et pleinement de vos fonctions chez TLD. Les administrateurs doivent avertir le Comité d'éthique s'ils changent d'emploi.

Il vous est interdit de vendre vos propres produits ou services s'ils entrent en concurrence avec ceux de TLD et il vous est interdit de vous engager sciemment dans des activités améliorant la valeur commerciale ou favorisant les produits ou services d'un concurrent.

- **Relations professionnelles extérieures avec les concurrents, clients, vendeurs et fournisseurs de TLD**

Si vous-même ou l'un de vos proches venez à opérer directement ou indirectement en tant que fournisseur ou conseiller indépendant d'un concurrent, client, distributeur ou fournisseur de TLD, vous devez en informer immédiatement la Société. Vous ne sauriez susciter ou participer, directement ou indirectement, à la prise d'aucune décision importante au nom de TLD en liaison avec la vente ou



l'achat de produits ou services (y compris la décision d'engager ou non la personne ou entité commerciale ou de sous-traiter ou non à ladite personne ou entité commerciale) à toute personne qui est un proche ou à toute entité commerciale dans laquelle un proche a un intérêt substantiel sans l'approbation préalable et écrite du Comité d'éthique.

- **Collaboration avec les anciens employés**

TLD ne saurait conclure un accord professionnel avec un ancien employé, une société qui emploie un ancien employé ou une société dans laquelle un ancien employé a un intérêt important que si ledit accord est dans l'intérêt supérieur de TLD et ne remet aucunement en cause les règles éthiques de TLD. Les accords professionnels avec d'anciens employés doivent être approuvés préalablement, par écrit, par un membre du Comité d'éthique, qui informera ensuite les autres membres.

- **Utilisation des actifs de TLD pour des intérêts extérieurs**

Il vous est interdit d'utiliser les locaux, le matériel, le système informatique, l'équipement ou toutes autres ressources de TLD si ce n'est en liaison avec l'accomplissement de vos fonctions professionnelles et pour le compte de TLD, en dehors d'une utilisation marginale/occasionnelle qui ne contrevient pas à la politique de TLD en matière de systèmes de communication électroniques.

- **Intérêts financiers extérieurs**

Si vous-même ou un proche détenez sciemment ou envisagez d'acquérir un intérêt financier chez un client, fournisseur, distributeur ou concurrent de TLD, vous devez en informer immédiatement le Comité d'éthique. Les investissements dans des fonds communs de placement et/ou fiducies sans droit de regard, où les décisions d'investissement ne sont pas prises sous votre direction personnelle, ne sont pas considérés comme revenant à « détenir sciemment un intérêt financier » et n'enfreignent pas le présent Code.

Le Code n'interdit pas à vous-même ou à vos proches de détenir 1 % ou moins des actions de sociétés cotées en bourse.

- **Emploi de proches des employés**

TLD s'efforce d'employer les candidats les plus qualifiés pour chaque fonction et d'encourager tous les employés à rechercher les opportunités d'avancement au sein de TLD. Le proche d'un employé peut être pris en compte pour un emploi chez TLD si cette personne possède toutes les qualifications pour cet emploi et dès lors que l'emploi d'un proche ne crée pas un conflit d'intérêt effectif ou l'apparence d'un conflit d'intérêt. Un proche ne saurait, toutefois, être engagé dès lors que l'emploi créerait une relation d'encadrement directe ou indirecte avec un proche, ce qui pourrait se traduire par le fait qu'un employé supervise ou influence l'évaluation, la rémunération ou les avantages professionnels de son proche. Les employés qui se marient ou viennent à vivre en ménage peuvent conserver leur emploi dès lors qu'il n'y a pas de relation d'encadrement directe ou indirecte entre lesdits employés.



- **Démarchage des employés de TLD**

Vous ne sauriez participer au démarchage d'un autre employé pour le faire quitter TLD au profit d'un autre emploi.

POLITIQUE DES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ

La politique de TLD est que les employés sont tenus de protéger les actifs de la Société et de les utiliser efficacement pour servir et promouvoir les intérêts et la réputation de la Société. Ces actifs comprennent les biens corporels et incorporels, tels que les informations confidentielles de la Société. Aucun employé ne saurait utiliser ou communiquer, à aucun moment pendant son engagement ou sa collaboration sous une autre forme avec la Société ou postérieurement à un tel engagement ou à une telle collaboration, sans autorisation ou mandat appropriés, les informations confidentielles obtenues d'une source quelconque dans le cadre de l'activité de la Société.

Pour protéger les actifs de TLD, aucun fonds ou actif de l'entreprise ne saurait être utilisé dans un but illégal ou dans un but sans rapport avec l'activité de TLD, et aucun employé ne saurait s'approprier pour son utilisation personnelle les actifs de TLD ou les mettre à la disposition d'autres parties.

Dans ses relations avec les fournisseurs et les sous-traitants, chaque employé doit protéger, d'une manière honnête et intègre, les intérêts et les actifs de TLD.

- **Protection des informations appartenant à la Société**

Vous êtes responsable de la protection des actifs de TLD, y compris les informations confidentielles. Vous êtes tenu d'agir de manière à prévenir toute perte d'informations appartenant à la Société pouvant résulter d'un détournement intentionnel ou d'une divulgation par inadvertance. Constituent, par exemple, des informations confidentielles les secrets commerciaux, les informations sensibles de l'entreprise, les données techniques et/ou toutes les autres questions concernant TLD, ses clients, fournisseurs, revendeurs, distributeurs ou autres partenaires commerciaux, ainsi que toutes les informations non publiques sur les plans, résultats financiers, prévisions financières et commerciales, soumissions, et le personnel de la Société.

- **Préservation des actifs de TLD**

Les actifs et services de TLD doivent être exclusivement utilisés dans les buts légitimes poursuivis par TLD. Toute utilisation abusive de bien, ou soustraction non autorisée de biens des installations de TLD, est interdite.

- **Pratiques commerciales et respect des lois antitrust**

TLD est soumise aux lois couramment appelées lois sur les « pratiques commerciales » ou lois « antitrust », qui traitent des accords et usages empêchant des pratiques telles que les ententes sur les prix, la tarification discriminatoire et certains types de vente liée. Lorsque vous conduisez l'activité de TLD dans un pays, vous avez la responsabilité d'intégrer les contraintes imposées par la législation locale ou les usages de ce pays.



Certaines discussions avec des concurrents peuvent être illégales en vertu de la législation antitrust. Dans les contacts avec les concurrents, vous ne devez pas évoquer les prix des produits, les conditions de ventes, les clients ou l'attribution de marchés.

Si un concurrent, un membre d'un syndicat professionnel, un contact social, un ami ou une connaissance employé ou travaillant pour un concurrent de TLD aborde l'un des sujets indiqués ci-dessus, sérieusement ou sur le mode de la plaisanterie, vous devez refuser et vous abstenir d'évoquer ces questions.

- **Pratiques commerciales déloyales**

Vous devez vous comporter d'une manière honnête, morale et loyale avec les fournisseurs, distributeurs, clients et concurrents de TLD, ainsi qu'avec leurs employés. Les déclarations concernant les produits et services de TLD ne doivent pas être inexactes, trompeuses, mensongères ou frauduleuses.

Vous ne devez pas vous procurer un avantage déloyal de quiconque par la manipulation, la dissimulation, l'utilisation abusive d'informations privilégiées, la déformation de faits matériels ou toute autre pratique de négociation déloyale.

- **Rapports avec les distributeurs et revendeurs**

Les discussions avec les distributeurs ou autres revendeurs indépendants de produits TLD peuvent être illégales en cas de collaboration ou d'entente sur les prix pratiqués à l'égard d'un client, de soumission frauduleuse, d'entente pour ne pas concourir ou d'autres pratiques similaires.

POLITIQUE À L'ÉGARD DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR

La politique de TLD est de limiter la détention par les employés de mandats d'administrateur dans des organisations à but lucratif non liées à TLD, et d'interdire à tout employé d'accepter un mandat d'administrateur qui entraînerait un conflit d'intérêt ou interférerait dans l'exercice des fonctions de l'employé dans la Société. Tout employé peut détenir des mandats d'administrateur dans des organisations à but non lucratif non liées à TLD, à moins que lesdits mandats d'administrateur n'entraînent un conflit d'intérêt ou n'interfèrent avec l'exercice des fonctions de l'employé au sein de la Société ou n'obligent la Société à soutenir lesdites organisations à but non lucratif non liées à TLD. Les employés peuvent être administrateurs de sociétés affiliées et un tel mandat peut entrer dans le cadre de l'exercice normal de leurs fonctions professionnelles.

Tous les mandats d'administrateur dans des sociétés cotées en bourse exercés par des employés sont soumis à l'approbation du Comité de surveillance d'Alvest.

Dans tous les autres cas, les mandats d'administrateur dans des organisations à but lucratif non liées à TLD sont soumis à l'examen et à l'approbation du Président de TLD Group.



RELATIONS AVEC LES GOUVERNEMENTS

▪ Activités politiques

D'une manière générale, TLD ne fait pas de dons à caractère politique en faveur d'un quelconque parti ou candidat à une élection, que ce soit au niveau fédéral, au niveau d'un État, au niveau national ou local, sauf dans les conditions indiquées dans le présent Code. Le présent Code n'interdit pas à un employé, agissant pour son propre compte et ne représentant que lui-même, de participer à des activités politiques. Vous ne sauriez effectuer un quelconque don à caractère politique pour TLD ou utiliser le nom, les fonds, les biens, les équipements ou les services de TLD pour soutenir des partis, initiatives, comités ou candidats politiques sans l'approbation préalable du Président de TLD Group. Cela comprend tout don en espèces. Vous ne sauriez ordonner à un autre employé de faire un don à un quelconque parti, cause, organisation ou candidat politique, ni l'inciter à le faire ou lui demander de le faire. Les activités de lobbying ou les contacts avec les administrations pour le compte de TLD, en dehors des activités de vente, doivent être coordonnées avec le Président de TLD Group.

Les relations de TLD avec les agences gouvernementales et leurs fonctionnaires et personnels dans chaque pays où TLD exerce une activité doivent être entretenues (i) conformément à des normes éthiques élevées, (ii) dans le respect des exigences légales applicables et (iii) de façon à ce qu'il n'y ait pas à redouter que la révélation publique d'une telle relation soit de nature à mettre en cause ou à mettre en péril l'intégrité ou la réputation de TLD.

TLD peut autoriser certains employés ou représentants professionnels à soutenir ou à critiquer publiquement toute législation, réglementation ou interprétation du droit ou tout projet de législation, que ce soit au niveau local, au niveau d'un État ou au niveau fédéral. Vous n'avez pas compétence, dans le cadre de votre emploi ou de toute autre manière laissant supposer que vous agissez au nom de TLD, à plaider pour ou contre toute législation, réglementation ou interprétation du droit ou tout projet de législation, à moins d'y être expressément autorisé par le Président de TLD Group.

▪ Législation anticorruption

Nous respectons les traités et la législation anticorruption des pays dans lesquels nous exerçons notre activité, notamment la loi états-unienne sur les pratiques de corruption à l'étranger (U. S. Foreign Corrupt Practices Act : FCPA). Nous ne saurions, directement ou indirectement, proposer ou effectuer un versement frauduleux ou inapproprié à des fonctionnaires, y compris à des employés d'entreprises appartenant à l'État ou contrôlées par l'État. Ces exigences s'appliquent aussi bien aux employés qu'aux agents de TLD, où qu'ils exercent leur activité. Lorsque nous sommes autorisés à engager des agents, nous vérifions qu'ils sont honnêtes et exigeons d'eux qu'ils souscrivent par écrit aux normes de TLD dans ce domaine.

▪ Facilités de paiements

TLD interdit d'effectuer des « facilités de paiements » ou de « graisser la patte » pour accélérer une mesure administrative de routine, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un



tiers. Aucun cadeau, ni aucune réception ne doit jamais être offert ou accepté par vous ou l'un de vos proches à moins qu'il (i) soit conforme aux pratiques professionnelles usuelles, (ii) ne soit pas d'une valeur excessive, (iii) ne puisse pas être interprété comme un pot-de-vin et (iv) ne viole aucune loi, ni aucun règlement.

Nonobstant ce qui précède, sont autorisés les réceptions et transports dans un cadre professionnel et commercial qui restent raisonnables par leur nature, leur fréquence et leur coût. Les réceptions ou le transport professionnels comprennent, à titre d'exemples non exclusifs, un déjeuner, un dîner ou une manifestation sportive ou culturelle occasionnelle, des cadeaux de valeur modique, les réceptions chez TLD ou dans d'autres locaux autorisés ou bien le transport autorisé et raisonnable dans les véhicules de TLD ou d'autres véhicules. En outre, les réceptions professionnelles raisonnables couvrent les événements promotionnels traditionnels parrainés par TLD.

▪ **Mesures contre le blanchiment d'argent et le terrorisme**

Le blanchiment d'argent est un procédé visant à dissimuler une source d'argent illégale pour la faire apparaître légitime. TLD ne saurait participer directement ou indirectement à de telles pratiques. Par exemple, l'achat de nos produits ou services pourrait servir à déguiser des fonds gagnés illégalement ou à soutenir le terrorisme. Pour éviter d'être impliquées dans de telles situations, les sociétés TLD sont tenues d'effectuer et de documenter dans toute la mesure du possible un contrôle diligent des parties concernées par les transactions financières.

▪ **Importation et exportation**

Lors de l'importation ou de l'exportation de produits, services, informations ou technologie, nous respectons l'ensemble des lois, règlements et restrictions nationaux applicables, notamment ceux des États-Unis. Lorsque nous voyageons à l'étranger pour les affaires de la société, nous sommes soumis à la législation régissant ce que nous importons et exportons, y compris les objets que nous transportons avec nous. Il appartient aux employés de TLD de connaître la législation qui les concerne et de consulter leur responsable au sujet de la régularité des importations/exportations en cas de doute.

COMMUNICATION ET ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU CODE

Le Code est disponible sur l'intranet de TLD, qui est l'une des principales bases de données de gestion interne et d'information de TLD.

Le Président-directeur général de chaque Société du groupe TLD est chargé de communiquer le Code en bonne et due forme à tous les employés concernés, de la manière la plus efficace, en les informant de toute modification et en s'assurant régulièrement que ces employés sont informés du contenu du Code et le comprennent.

Les catégories d'employés concernées comprennent, entre autres, tous les administrateurs, dirigeants, cadres, employés du service commercial, acheteurs, ainsi que chaque employé concerné par l'exécution d'un marché public.



DÉROGATIONS AU CODE

Le Comité d'éthique doit être contacté pour : (i) solliciter une dérogation au Code, (ii) signaler un soupçon de violation passée ou présente du Code ou (iii) signaler un soupçon de conflit d'intérêt effectif ou potentiel, passé ou présent. Des dérogations à certaines clauses du présent Code sont possibles avec l'approbation du Comité d'éthique.

Si vous pensez qu'une dérogation est appropriée dans votre cas, vous devez solliciter un agrément en contactant le Comité d'éthique par courrier électronique adressé à ethics.Committee@tld-group.com. Le Comité d'éthique examinera chaque demande de dérogation et prendra la mesure qu'il jugera appropriée compte tenu des circonstances. Vous devez vous préparer à communiquer tous les faits et circonstances utiles, à répondre aux demandes d'informations complémentaires, à expliquer pourquoi la dérogation est nécessaire, appropriée ou dans l'intérêt supérieur de TLD, et accepter de respecter toutes les procédures qui peuvent être nécessaires pour protéger TLD en liaison avec une dérogation. Le Comité d'éthique conservera des traces écrites de ses mesures.

Chaque circonstance communicable, notamment toutes les dérogations au Code précédemment accordées, ainsi que toutes les révélations pour lesquelles le Comité d'éthique a décidé qu'aucune dérogation au Code n'était nécessaire, doit être communiquée au Comité d'éthique annuellement pour réexamen et vous devez indiquer si et dans quelle mesure les circonstances à prendre en compte sont susceptibles d'avoir changé. Le Comité d'éthique peut modifier son traitement d'une demande de dérogation ou de révélation à sa seule discrétion.

Toute question au regard du Code concernant un membre du Comité d'éthique sera examinée par les autres membres du Comité d'éthique, qui transmettront leurs constatations au Comité de surveillance d'Alvest. Toute dérogation au présent Code pour des membres du Comité d'éthique ne peut être accordée que par le Comité de surveillance d'Alvest.

Le fait de ne pas avoir lu ou accusé réception du présent Code ne saurait vous exonérer de votre obligation de respecter le Code ou les lois et règlements applicables.

PROCÉDURE DE CONFORMITÉ ET COMMUNICATION OUVERTE

TLD encourage les employés à poser des questions, à exprimer leurs préoccupations et à formuler des suggestions appropriées concernant les pratiques de la Société. Les employés sont tenus de signaler à la direction dans les plus brefs délais les soupçons de violation de la loi, du présent Code, des procédures et règles de la Société et des contrôles internes de la Société, ainsi que tout surpaiement important d'un contrat public, de façon à ce que la direction puisse prendre des mesures correctives appropriées. La Société enquête dans les plus brefs délais sur les signalements de suspicions de violation de la loi, des règles et de la procédure de contrôle interne.

La direction est responsable en dernière instance des investigations sur les signalements de suspicions de violation de la loi, du Code, des règles éthiques et des procédures de contrôle interne. Le service Finance et audit interne a la responsabilité principale pour enquêter sur les violations du contrôle interne de la Société, avec l'assistance des autres services, suivant l'objet de l'enquête. Les personnes qui



enquêtent sur les suspicions de violation des règles sont tenues de faire preuve d'un jugement indépendant et objectif.

Normalement, un employé devrait pouvoir évoquer ces questions avec son supérieur hiérarchique direct. Chaque supérieur hiérarchique est tenu d'être à la disposition de ses subordonnés à cet effet. Si un employé n'est pas satisfait à la suite de l'examen de l'affaire avec son supérieur hiérarchique direct, cet employé est encouragé à demander un examen complémentaire au supérieur hiérarchique du niveau au-dessus, en présence ou non de son supérieur direct. Les examens doivent se poursuivre jusqu'au niveau de gestion approprié pour résoudre le problème.

Suivant le domaine dont relève la question, le problème ou la suggestion, chaque employé a accès à des canaux spéciaux de communication, par exemple au service Finance et contrôle de gestion de l'entité TLD qui emploie cet employé, au service Finance et audit interne du Groupe TLD, au service des ressources humaines, ainsi qu'au service sécurité, santé et environnement de l'entité TLD qui emploie cet employé et au Comité d'éthique.

Vous pouvez signaler les violations de la loi, du Code, des règles internes et des contrôles internes au groupe d'une manière confidentielle en contactant le responsable de l'éthique local de votre entité du groupe ou directement au secrétaire du Comité d'éthique.

Secrétaire du Comité d'éthique
TLD Group
Parc Tertiaire Silic
21, rue du Jura – BP 10525
94633 RUNGIS Cedex
France

En particulier, les suspicions de violations de la loi ou des règles de la Société impliquant un administrateur ou un dirigeant, ainsi que tout problème concernant des pratiques de comptabilité ou d'audit doivent être soumises directement au secrétaire du Comité d'éthique et au Président de TLD Group.

Enfin, les employés peuvent aussi adresser des communications aux membres du Comité de surveillance d'Alvest, individuellement ou collectivement, en leur écrivant à TLD Group ou aux autres adresses que la Société pourra indiquer et publier périodiquement.

Les employés souhaitant adresser des dénonciations sans s'identifier eux-mêmes, peuvent le faire en écrivant anonymement au secrétaire du Comité d'éthique.

Toutes les personnes répondant aux questions, préoccupations, dénonciations et suggestions des employés sont tenues de faire preuve de la discrétion appropriée concernant l'anonymat et la confidentialité, bien que la préservation de l'anonymat et de la confidentialité puisse être ou ne pas être praticable, suivant les circonstances. Par exemple, les enquêtes sur les dénonciations graves imposent généralement la révélation à autrui d'informations sur la dénonciation et le dénonciateur. De même, la révélation de certaines informations peut résulter d'investigations officielles et d'une procédure judiciaire.



Aucune mesure ne peut être prise à l'encontre d'un employé, ni aucune menace d'une telle mesure ne peut lui être adressée pour avoir posé des questions, exprimé des préoccupations, effectué des dénonciations ou présenté des suggestions conformément aux procédures décrites ci-dessus, à moins que l'employé n'ait agi sciemment au mépris de la vérité. Les violations du présent Code peuvent être signalées ouvertement ou anonymement sans crainte de mesure de rétorsion. TLD ne saurait prendre aucune mesure disciplinaire, discriminatoire, ni aucune mesure de rétorsion à l'encontre d'un employé ou de toute autre personne pour avoir signalé une telle conduite de bonne foi, que l'information concernée se révèle finalement exacte ou non, ou pour avoir coopéré à toute investigation ou enquête sur une telle conduite. Tout employé qui reçoit un signalement de violation du présent Code doit en informer immédiatement le Comité d'éthique.

Le fait de ne pas se comporter honnêtement et le fait de ne pas respecter la loi, les règles internes de TLD et de la Société, ainsi que le contrôle interne de TLD et de la Société peuvent entraîner des mesures disciplinaires.

Nul, chez TLD, n'a le pouvoir de faire des exceptions ou d'accorder des dérogations aux règles fondamentales de TLD. Il doit être admis que l'application des règles à certaines activités et situations particulières soulèvera un certain nombre de questions. En cas de doute, les administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de solliciter des éclaircissements et des directives. Dans les cas où la Société, après examen, approuve une activité ou une situation, TLD ne fait pas une exception, ni n'accorde une dérogation, mais considère qu'il n'y a pas de violation des règles. Si TLD considère qu'il y a ou qu'il y aurait une violation d'une règle éthique, des mesures appropriées sont prises.

Bien que TLD souhaite que ces questions puissent être réglées sur le plan interne, aucune clause du présent Code ne saurait décourager aucun employé de signaler une activité perçue comme illégale (notamment toute violation de la législation sur les valeurs mobilières, de la législation antitrust, de la législation sur la protection de l'environnement ou de toute loi de n'importe quel pays, en particulier de la loi d'une autorité fédérale, nationale, étatique ou locale) à l'autorité appropriée.

MAJ : 07 janvier 2013